

경고요구 및 통보

1. 제 목 : 임용예정자 보직부여 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 □□□직 직원의 명예퇴직으로 결원 발생이 예상됨에 따라 채용계획을 수립하고 필기시험과 면접을 거쳐 2019.09.01. 정규직 □□□직 직원 1명을 채용하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 인사운영에 관한 지침」 제7조(직원채용 원칙 등) 제1항 및 제2항에 따르면, 공기업·준정부기관의 장은 직원의 채용절차와 방법 등에 관한 사항을 사전에 규정하고 직원 채용시에는 공고 등을 통하여 구체적인 채용절차와 방법 등을 공개하여야 하며, 채용 공고 후 불가피한 사유로 채용 내용을 변경하는 경우에는 변경하고자 하는 내용을 인사위원회 등의 심의·의결을 거쳐 다시 공고하도록 규정되어 있습니다.

또한 공단 「채용업무시행세칙」 제7조(채용공고)에 따르면, 임용권자는 직원을 채용하고자 할 때에는 채용예정 직급 및 인원, 원서교부 및 접수장소와 접수기간, 시험과목, 응시자격 등을 시험일 10일 전까지 공고하여야 하며, 채용공고 후 전형 방법, 인원 등 채용계획을 변경하여야할 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 재공고하도록 규정되어 있습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 직원 채용 시 채용절차 및 방법 등을 사전에 공고하여야 하며, 채용 공고 후 채용계획을 변경하여야할 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 재공고를 실시하여 직원 채용이 공정하고 투명하게 이루어질 수 있도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원에서 2019.08.02.~ 2019.08.30. 기간동안 진행된 □□□직 채용 절차를 확인한 결과, ○○보훈병원에서는 □□□직 채용계획(안)에 따라 채용공고문 상에 채용직무를 [표]와 같이 '▶▶ 및 ▽▽지원 업무'로, 근무장소를 '㉮㉮실(□□□□실)'로 명시하여 채용을 진행하던 중 내부사정으로 인하여 채용직무를 변경하여야할 사유가 생겼음에도 규정에 따른 인사위원회 심의 및 재공고 절차를 거치지 않은 채 그대로 채용을 진행하였으며, 최종합격자 선정 후 합격자의 동의를 얻어 채용공고문 상에 표기된 직무 및 근무장소와 다르게 실제로는 ㉮㉮부 소속 ㉮㉮담당으로 보직을 부여하였습니다.

[표] □□□직 채용분야

채용분야	고용형태	채용인원	직무
□□□직	정규직	1명	▶▶ 및 ▽▽지원업무 - ㉮기기 관리 - ㉮㉮ 및 ㉮㉮ - 물품관리 및 불출 - 기타 ▶▶ 및 ▽▽ 지원 업무 등

채용공고문상에 명시된 채용직무의 변경에 관하여 면접대상자들과 최종합격자에게 충분히 고지하고 동의를 얻었다고는 하나, 구직자들은 통상적으로 채용공고 상에 명시된 채용정보를 신뢰하여 해당 채용 건에 대한 지원여부를 결정한다는 점을 고려할 때, 최종합격자의 담당직무를 나중에 변경한 것은 결과적으로 동 직무를 지원하고자 하는 구직자의 신뢰를 침해하고 응시기회를 처음부터 박탈한 결과를 초래하였다는 문제점이 있습니다.

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사의견을 수용하면서 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- 채용직무 변경으로 인한 채용절차상의 불공정을 해소하고 채용공고를 신뢰한 구직자의 권익 보호를 위해 □□□직 최종합격자를 최초 채용 계획상의 채용직무(□□□□실 소속 ►►지원 업무)로 전보 조치하시기 바라며, (통보)

○ ■■장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 ○○보훈병원에 「기관경고」 조치하시기 바랍니다. (기관경고)